



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Ordonnance de référé du 02 Février 2021
Ordonnance du 14 décembre 2021

AFFAIRE:
SDC ECLAT DE VERT c/
T2C – EDELIS – LIOREL – LB Etanchéité – SMABTP – Assurance Service –
FOLLET – QUALICONSLT – SODEREF Ingénierie

NOTE DE SYNTHÈSE N°1 **VALANT PRE-RAPPORT**

Notre Numéro de dossier: 2021/010
N° Rôle Général: 20/00455
N° Mesure d'instruction: 21/00000094
N° Portalis : DB2W-W-B7E-KRBF

Par ordonnance de référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 2 février 2021
Nous, Yvon SERRES
Expert près la Cour d'Appel de Rouen
demeurant 105, rue Molière 76000 ROUEN
avons été désigné en qualité d'EXPERT dans l'affaire pendante

Rappel de la prestation de serment de l'Expert :

« Je jure d'apporter mon concours à la Justice, d'accomplir ma mission et de faire mon rapport avec conscience, et en toute probité, objectivité et impartialité. »

Procédure et Parties

Ordonnance de référé du 02 février 2021

Entre :

- **Le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT**
dont le siège est sis 2 rue des Deux Bois
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
représenté par son syndic le cabinet **CENTURY 21 HARMONY**
1 rue Malherbe 76100 ROUEN
Dossier suivi par **Madame MALLENGUERY**
Avocat **Maître Jean-Claude DMITROFF et**
Maître Romain BLANDIN (SELARL DPR Avocats)
Avocats au Barreau de ROUEN

Désigné ci-après le Demandeur, d'une part

Et :

- **SAS T2C (TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION)**
dont le siège est sis 473 rue des Manets
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
Avocat **Maître Antoine ETCHEVERRY** (Selarl DAMC)
Avocat au Barreau de ROUEN

- **SARL LB ETANCHEITE**
dont le siège est sis 355 rue Victor Hugo 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Sans avocat

- **Compagnie d'assurances SMABTP**
dont le siège est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
Avocat **Maître Nicolas BARRABE** (SEP BARRABE-VALLET)
Avocat au Barreau de ROUEN

- **Monsieur Bruno LIOREL**
demeurant 6 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Avocat **Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS** (SCP BONIFACE DAKIN & Associés) Avocat au Barreau de ROUEN
Conseil technique : – Cabinet STELLIANT

- **SARL ASSURANCE SERVICE**
dont le siège est sis 38 boulevard Ferdinand de Lesseps - 76000 ROUEN
Sans avocat

- **SASU EDELIS (AKERYS PROMOTION)**
dont le siège est sis 40 rue d'Arcueil – Bât. Miami – 94150 RUNGIS
Avocat **Maître Sophie DE FRANCESCHI et**
Maître Mélanie MANAS (TRAJAN)
Avocats au Barreau de PARIS

Ordonnance de référé du 14 décembre 2021

- Monsieur Bruno FOLLET

demeurant 105 rue Pouyer Guertier – 27380 FLEURY SUR ANDELLE
Avocat Maître Nicolas BARRABE (SEP BARRABE-VALLET)
Avocat au Barreau de ROUEN

- SAS QUALICONSULT

dont le siège est sis 8 rue Jean Goujon – 75008 PARIS
Avocat Maître Fabrice de COSNAC (SCP RAFFIN)
Avocat au Barreau de PARIS

- SAS SODEREF INGENIERIE

dont le siège social est sis route de Saint-Pierre sur Dives
14370 MOULT CHICHEBOVILLE
Sans avocat

Désignées ci-après les Défendeurs, d'autre part

Table des matières

1.	Environnement	6
1.1	Le contexte et l'exposé du litige	6
1.2	Les travaux.....	7
1.2.1	Le projet.....	7
1.2.2	Le cadre juridique des travaux.....	7
1.2.3	La livraison des parties communes.....	9
1.2.4	Le constat des désordres - Discussion	10
2.	Procédure.....	12
2.1.	La décision ordonnant une expertise et la mission de l'expert.....	12
2.2	La procédure	13
2.2.1.	Liste des pièces communiquées par les Parties	13
2.2.2.	Liste de nos accredits	14
2.2.3	Liste des Dires reçus	14
3.	Les Griefs.....	15
3.1.	Grief n°1 : Infiltrations et fissures affectant le parking souterrain.....	15
3.1.1.	Constats.....	15
3.1.2.	Qualification.....	17
3.1.3.	Causalité – Imputabilité.....	17
3.1.4.	Reprise du désordre n°1	18
3.2.	Grief n°2 : Infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons	18
3.2.1.	Constats.....	18
3.2.2.	Qualification.....	22
3.2.3.	Causalité – Imputabilité.....	22
3.2.4.	Reprise du grief n°2	27
3.3.	Grief n°3 : Désordres affectant les fixations des couvertines sur acrotères.....	28

3.3.1. Constats	28
3.4. Grief n°4 : Désordres affectant les plaques isolantes en toiture-terrasse	28
3.4.1. Constats	28
3.4.2. Qualification	29
3.4.3. Causalité – Imputabilité	29
3.4.4. Reprise du désordre	30
3.5. Grief n°5 : Présence d'une station de relevage des eaux usées	30
3.5.1. Constats	30
3.5.2. Qualification	32
3.5.3. Causalité – Imputabilité	33
3.5.4. Reprise du désordre	33
3.6. Grief n°6 : Dénivelé entre le niveau des dalles de balcons et le sol fini des appartements	33
3.6.1. Constats	33
3.6.2. Qualification	34
3.7. Grief n°7 : Désordres structurels allégués touchant la solidité des balcons	34
3.8. Synthèse - Tableau synoptique des désordre matériels -	35
4. Les Griefs immatériels	36
4.1. Préjudices liés aux Griefs	36
4.1.1 Le trouble de jouissance	36
4.1.2 Le coût des mesures conservatoires	36
4.2. Préjudice lié aux réparations des Griefs	36
4.3 Préjudice moral des demandeurs	36
5. Réponses aux Dires des parties	36
6. Avis de l'Expert	38
7. Calendrier de la phase finale des opérations d'expertise	38
8. Annexes	39

1. Environnement

1.1 Le contexte et l'exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert, dont l'immeuble est situé 2 rue des Deux bois à Mont-Saint-Aignan, a pris possession en avril 2015 des parties communes du bien immobilier réalisé par la Sté AKERYS Promotion (devenue aujourd'hui la SASU EDELIS). Peu après cette réception, les représentants du syndicat de copropriétaires constatent l'apparition de désordres qu'ils font constater par huissier selon procès-verbal du 28 juillet 2015.

Le promoteur s'engage alors à remédier aux désordres.

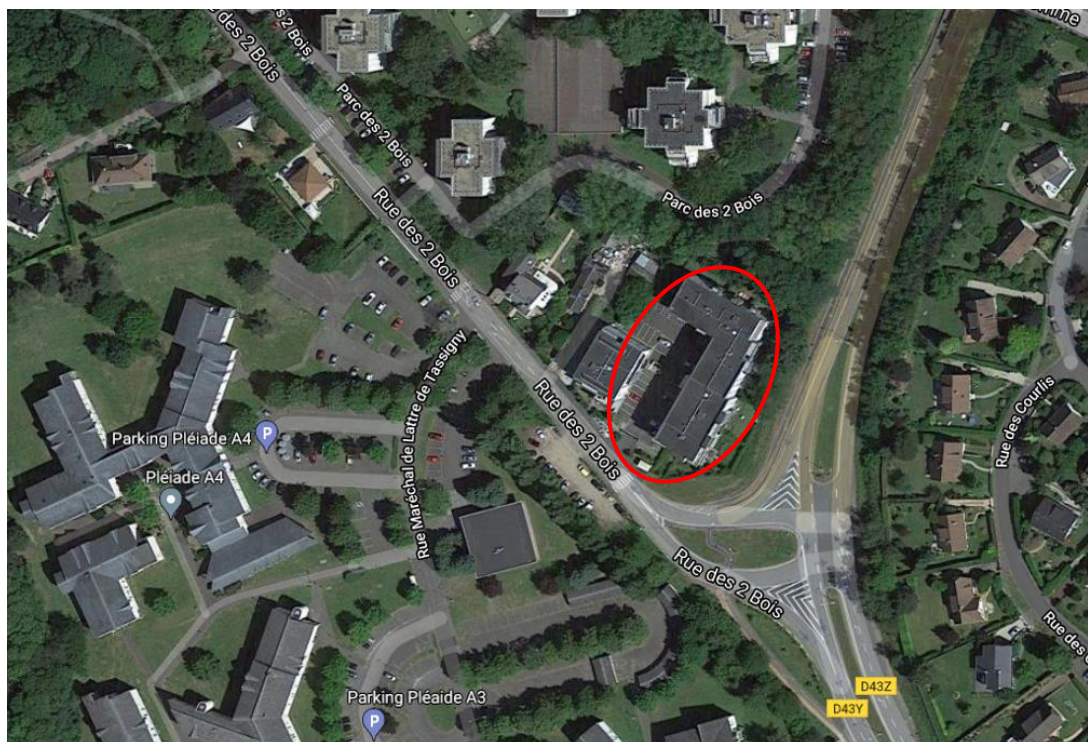
Un premier recours auprès de l'assurance dommages-ouvrage est diligentée en vain, puisque l'ouvrage se trouvait encore dans la période de parfait achèvement.

Le 18 novembre 2019, un second procès-verbal est dressé portant sur de nouveaux désordres.

Parmi ces désordres, il convient de considérer les problèmes suivants :

- Infiltrations et fissures affectant le parking souterrain,
- Infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons,
- Désordres affectant les fixations des couvertines sur acrotères,
- Désordres affectant les plaques de protection d'étanchéité en toiture terrasse,
- Présence d'une station de relevage des eaux usées.

Le syndicat des copropriétaires ajoute à cette liste qu'il a été constaté sur les balcons de l'immeuble, l'existence d'un dénivelé entre les niveaux des balcons et ceux des appartements - dénivelé qui n'était pas prévu initialement selon le SdC.



Vue aérienne Google Maps©



Le 04 août 2020, le syndicat des copropriétaires assigne la SASU EDELIS, l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises concernées par les désordres, devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN, pour faire valoir ses droits et solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Le juge des référés rend une ordonnance le 02 février 2021, me nommant expert.

1.2 Les travaux

1.2.1 Le projet

Il s'agit de la construction d'un ensemble immobilier en R+4, comprenant 3 bâtiments (A, B et C). Seuls les bâtiments A et B sont concernés par la mission d'expertise. Le bâtiment C a été acquis par le bailleur social HABITAT 76 et ne fait pas partie du périmètre de mes opérations.

Les bâtiments A et B sont jointifs et abritent un total de 66 logements collectifs, auxquels il convient de rajouter une soixantaine de places de parking en sous-sol.

1.2.2 Le cadre juridique des travaux

Le programme immobilier a été réalisé par la société de promotion immobilière AKERYS Promotion (devenue aujourd'hui la SASU EDELIS). Les logements ont été vendus en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement).

Le programme a été initié en 2011, puis les études se sont poursuivies en 2012.

La constitution des copropriétaires en syndicat et le règlement de copropriété datent du 13 février 2013.

D'après les déclarations des parties, la Sté AKERYS Promotion a confié les études de conception et le dossier de permis de construire au **cabinet ARCHITHEOS** (Bernard et Emmanuel LAMY) sis 18 rue Théodule Ribot 75017 PARIS - (le contrat d'ARCHITHEOS n'a pas été versé au débat par EDELIS).

La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à **Monsieur Bruno LIOREL**, exerçant 86 boulevard Siegfried à MONT-SAINT-AIGNAN 76130.

Puis Monsieur LIOREL sous-traite la totalité de sa mission de maîtrise d'œuvre, par contrat du 29 juin 2013, à **Monsieur Bruno FOLLET**, exerçant 105 rue Pouyer Guertier 27380 FLEURY SUR ANDELLE.

Les autres acteurs de l'opération sont listés ci-après dans un tableau issu d'un compte-rendu de chantier, produit par M. LIOREL (**pièce n°4**) .

Les entités concernées par la présente procédure sont entourées de rouge.

DESIGNATION	ORGANISME	REPRESENTANT	TEL FAX	PRES.	ABS	CONV. PROCH RV	DIFF
M. D'OUVRAGE	AKERYS PROMOTION	M. DEPLANQUES Vincent.deplanques@akerys.fr	03.28.16.31.74 F.03.28.16.06.89 06.11.98.84.27	X		Invité	X
ARCHITECTE	ARCHITHEOS	M. LAMY lamy.emmanuel@architheos.fr	01.42.27.69.93 F. 01.42.27.63.60				X
M. D'ŒUVRE EXECUTION	B. LIOREL	B. LIOREL liorel.bruno@wanadoo.fr B. FOLLET	02.35.76.92.64 F.02.35.75.83.77 06.06.53.08.89 06.99.44.57.44	X		X	X
BET VRD	SODEREF	Mme CROCOMO M. ANNE Christian crocomod@soderref-dev.fr	02.31.23.70.96 F. 02.31.23.70.83 06.22.67.36.78				X
BUREAU DE CONTRÔLE	QUALICONSULT	enes.boucinne@qualiconsult.fr	02.35.12.26.74 F.02.35.02.19.12 06.07.21.25.18				X
COORDINATEUR SPS	EXELL SECURITE	M. MESSEANT Joachim joachim.messeant@exell.fr	03.28.55.39.80 F. 03.28.55.89 06.72.51.00.69				X
BET STRUCTURE	SICRE	L. leventz@bet-sicre.fr aocier@bet-sicre.fr	02.35.61.43.43 F. 02.35.61.72.07				X

DESIGNATION	ORGANISME	REPRESENTANT	Tél fax	Prés.	Abs	Conv. Proch RV	D
TERRASSEMENTS GENERAUX	MARELLE	M. MARELLE info@ets-marelle.com	02.35.56.95.20 F. 02.35.56.07.68 06.12.23.38.84				
GROS ŒUVRE	T2C	M. TAMARELLE ptmarelle-t2c@wanadoo.fr	02.32.86.80.80 F. 02.32.86.80.81 06.29.28.12.17	X		X	
ETANCHEITE	L8 ETANCHEITE	M. BAYELUX baylux@l8.fr	06.17.31.19.12	X	(1)	X	
MENUISERIES EXTERIEURES PVC INTERIEURES BOIS CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	MENUISERIE DEVILLOISE	M. RAPHAEL devilloise@wanadoo.fr	02.35.74.35.86 F.02.35.75.26.56	X	(3)	X	
METALLERIE	METALBAT	M. EVRARD cedric.evrard@metalbat.fr	03.28.43.56.16 F. 03.28.43.57.78 06.61.12.63.25	X	(16)	X	
PORTE DE GARAGE	FERMATIC	M. Laurent LEFEVRE l.lefevre@fermatic.fr	02.35.02.78.78 F. 02.35.02.78.79			X	
RAVALEMENT	AC CONSTRUCTION	Ac.construction@hotmail.fr	09.67.47.25.66 03.20.24.27.36 F.03.20.75.25.66		X(9)	X	
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC	SATEB	M. LECONTE lanceact@wanadoo.fr roum@sateb.net	02.35.72.69.21 F. 02.35.63.03.85 06.65.50.11.13	X		X	
ELECTRICITE	GEP	gep.parc@wanadoo.fr	02.35.79.03.37 F. 02.35.80.70.46	X		X	
REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS	OR CARRELAGE	M. BERNARD mcarrelage@hotmail.fr	03.20.24.27.36 F.03.20.24.27.36 06.69.01.04.09		X(15)	X	
SOLS SOUPLES	PARQUETEURS DE FRANCE	v.riouet@parqueteurs-de-france.fr	02.31.82.91.26 F.02.31.83.16.59	X	(2)	X	
PEINTURE	HUBERT	Hubert.gentile@wanadoo.fr	02.35.71.10.92 F.02.35.70.72.14	X	(1)	X	
ASCENSEURS	THYSSENKRUPP	M. CHABOUSSIE alain.chaboussie@thyssenkrupp.com M. AMORY patrick.amory@thyssenkrupp.com	02.32.66.66.68 F.02.32.66.66.69 06.11.41.19.48 06.80.64.04.58	EXC	(17)	X	
ESPACES VERTS CLOTURES	ID VERDE	M. BLONDEL loceyn.blondel@idverde.com	03.21.45.88.00 P.06.85.33.08.64		(2)	X	
VRD	SLTM	M. MICHELLAND sltm.michelland@wanadoo.fr	02.35.34.66.47 F.02.35.76.25.14	X		X	

En synthèse on peut retenir les éléments suivants :

- La DROC est datée du 20 décembre 2012
- La réception (entre le MOA et les entreprises) est datée des 28 février et 09 mars 2015
- Livraison des parties communes le 23 avril 2015
- L'architecte de conception est le cabinet ARCHITHEOS (jusqu'au DCE)
- Le maître d'œuvre d'opération (hors VRD) est M. Bruno LIOREL (DET et AOR) qui a sous-traité l'intégralité de sa mission à M. Bruno FOLLET
- Le BET VRD (conception + DET) est la SODEREF (INGENIERIE ou DEVELOPPEMENT ?)
- Le contrôleur technique est QUALICONSLT avec une mission L+PI, PV, SH, TH, PHH, F, HAND et BRD
- Les marchés ont été passés en corps d'état séparés
- Le titulaire du lot Gros-œuvre est l'entreprise T2C, et celui du lot Etanchéité l'entreprise LB Etanchéité
- Le syndic de copropriété professionnel initial était le cabinet BELVIA Immobilier.
- Il a été remplacé depuis par le cabinet CENTURY 21 HARMONY (dossier suivi par Madame MALLENGUERY).

1.2.3 La livraison des parties communes

La livraison des parties communes a donc été actée le 23 avril 2015.

Le PV officiel de livraison n'a pas été versé au débat. Seul un PV manuscrit et difficilement lisible, non signé et sans caractère contradictoire à en-tête de CYTIA BELVIA, fait état de réserves sur 5 pages (**pièce n°3 d'EDELIS** – NB : Il existe 2 pièces portant le n°3). Ce PV manuscrit est annexé par Maître Pascal LAINE, huissier de justice, à son rapport de constat du 28 juillet 2015.

Ces réserves portaient essentiellement sur des prestations de nettoyage des ouvrages et des locaux non réalisés.

A cette date du 28 juillet 2015, soit 3 mois après la livraison, Maître LAINE fait état dans son rapport de constat des réserves non levées, à savoir :

J'ai annexé au présent procès verbal de constat copie de la liste des réserves en date du 23 avril 2015, date de la réception des parties communes de la résidence ECLAT DE VERT.

Je constate uniquement les réserves non levées à ce jour, selon la liste qui est annexée.

BATIMENT B : CAGE D'ESCALIER 4^{EME} :

Une tête de marche à reprendre légères gondoles.

BATIMENT B : LOCAL VELOS :

Nettoyage du sol à faire.

Fuites constatées à proximité de la descente d'eaux pluviales. ✓

SOUS SOL :

Local entretien à vider plein d'encombrants et d'ordures ménagères.

Je constate qu'il manque l'enduit de finition ciment de reprise en sous face du plafond du sous sol à proximité de la place de parking n° 59.

BATIMENT A : 4^{EME} ETAGE :

Je constate que sur la porte d'accès à l'escalier il existe toujours un coup en bas à reprendre.

Je constate qu'il manque un cache sur un trou de spot réalisé par erreur dans le plafond.

Je constate que le coup sur la porte de l'accès escalier au rez-de-chaussée est à revoir.

Je constate dans le local vélo que le revêtement est à reprendre.

Sur le coffrage je constate la présence de moisissures.

EXTERIEURS :

Facades bâtiment A et B :

Je constate qu'il manque la peinture sur les balcons et les loggias.

1.2.4 Le constat des désordres - Discussion

En 2016, les infiltrations au sous-sol (parking enterré) se manifestent toujours lors d'épisodes pluvieux.

En mars 2016, le syndicat des copropriétaires assignent alors le promoteur AKERYS devant le tribunal judiciaire de ROUEN.

Dans une ordonnance rendue le 23 juin 2016, le tribunal déboute le syndicat de copropriétaires de ses demandes au motif que la garantie de parfait achèvement (GPA) est due par les entreprises et non par le promoteur.

Puis en septembre 2016, le Syndic CITYA BELVIA, représentant le syndicat de copropriétaires, fait une déclaration de sinistre auprès des MMA au titre de la garantie dommage-ouvrages.

Le cabinet SARETEC missionné par les MMA, assureur DO, conclut dans son rapport :

Dommage infiltration dans sous-sol

Constatations-témoignages :

Selon les présents, le désordre existait à la livraison soit début 2015. Il est localisé dans le sous-sol à usage de parking au droit :

- place 37
- place 36
- devant la place 37
- devant les places 81 et 82.

Il se manifeste par des infiltrations lors des précipitations.

Lors des opérations d'expertise, nous constatons des traces de calcite en plafond.

Cependant, nous ne constatons pas de flaques d'eaux ou de traces caractéristiques d'infiltrations franches.

Analyse technique :

Ce sous-sol se situe sous une voirie.

Le plafond du parking est constitué de :

1. une dalle en béton armé réalisée par le lot gros-oeuvre
2. un complexe d'étanchéité de type bi-couche renforcé réalisé par le lot étanchéité
3. un complexe voirie constitué d'une couche de tout-venant et d'une couche de roulement en enrobé réalisé par le lot VRD

A ce jour, il est impossible de localiser avec précision les points d'infiltrations.

Le désordre est avéré mais il n'est apporté aucune solution réparatoire par l'assureur D.O., qui souligne par ailleurs que ce désordre existait à la réception (livraison).

Devant le refus de garantie de l'assureur MMA, le syndic conteste cette décision (pièce n°9 du SDC ECLAT DE VERT). Monsieur DEWERTD, expert SARETEC en charge du dossier répond à CYTIA BELVIA (pièce n°10) :

Agence de Rouen
2 Av. des Hauts Grigneux
Mach 2
76420 Bihorel
Assistante : Nathalie Duparc



Francis Dewerd
Ingénieur Expert
Téléphone : 02 35 08 79 41
Télécopie : 01 56 71 24 65
fdewerd@ saretec.fr

N/Réf. 332 2763 FDT 76 C
(à rappeler dans tout courrier)

Citya Belvia Immobilier
38 av Gustave Flaubert
76000 Rouen

Client MMA - Dpt Construction
Réf. client 16727711381C
Contrat n° 128607511

Affaire Rés. Eclat de Verre/Infiltrat*
Opération Résidence L'Eclat de Vert
2 rue des Deux Bois

76130 Mont-St-Aignan

Vos Réf. SDC Eclat de vert MSA



Bihorel, le 11 janvier 2017

A l'attention de Mme Julie Godin

Madame,

Nous faisons suite à votre courrier de contestation du 20 décembre 2016.

Lors des opérations d'expertise du 3 Novembre 2016, nous avons recueilli les témoignages des différents intervenants présents : M.Tamarelle de la société T2C et M.Bayeux de la société LB Etanchéité.

Ces derniers nous ont précisé que le dommage existait en cours de chantier avant la réception des travaux.

A ce jour, nous ne disposons pas de documents écrits mais nous n'avons pas de raison de remettre en cause la parole de ces 2 intervenants.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Puis en 2019, le syndic CYTIA (devenu CYTIA FLAUBERT) fait dresser un nouveau constat d'huissier par Maître LAINE. Le rapport de constat du 18 novembre 2019, fait état de nouveaux désordres (pièce n°11), dont des dégradations sur les façades et les balcons ainsi que les infiltrations au sous-sol.

Ce document servira de base pour la seconde assignation, initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT.

Dans ses conclusions exposées devant le TGI de ROUEN, Maître BLANDIN écrit :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERTS est donc bien fondé à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise concernant les désordres suivants :

- Désordres d'infiltration et de fissures affectant le parking en sous-sol,
- Désordres d'infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons de la résidence,
- Désordres affectant les fixations des couvertines sur acrotères,
- Désordres affectant les plaques de protection d'étanchéité en toiture terrasse,
- Présence d'une pompe de relevage des eaux usées.

De la même manière, il a été constaté sur les balcons de l'immeuble l'existence d'un dénivelé entre le plancher du balcon et le plancher des appartements qui n'était pas initialement prévu, ainsi que la présence de petites dalles entraînant une surcharge supplémentaires.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT est bien fondé à ce que soit déterminé si ces balcons ont été réalisés dans les règles de l'art afin d'écarter tous risques inhérents à ce type d'ouvrage.

2. Procédure

2.1. La décision ordonnant une expertise et la mission de l'expert

Le juge des référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN est donc saisi et une ordonnance est rendue le 2 février 2021 me nommant expert, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
2. Examiner l'ensemble immobilier considéré,
3. Réunir tous les documents utiles en possession des parties,
4. Apprécier la réalité des désordres affectant l'ensemble immobilier ci-dessus désigné tels qu'ils sont indiqués dans l'assignation, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT et les pièces auxquelles ces écritures font référence,
5. Décrire et déterminer les désordres, malfaçons ou défauts de non-conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble considéré,
6. Rechercher les causes des désordres ou défauts de conformité, dire en particulier, s'ils proviennent d'une erreur dans le travail de préparation, d'un vice des matériaux, d'un défaut d'exécution ou d'une négligence,
7. Fournir tous éléments techniques ou de faits susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres en isolant si possible chaque chef de préjudice, déterminer si les désordres ont été réservés, s'ils étaient apparents ou cachés lors de la réception et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,
9. En évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
10. Emettre tous avis de nature à éclairer le tribunal.

Par courrier du 11 février 2021, nous informons le Juge chargé du suivi des Mesures d'Instruction que nous acceptons la mission qui nous a été confiée.

Réception le 20 avril 2021 de l'avis de versement provision expertise de 2500 €.

2.2 La procédure

2.2.1. Liste des pièces communiquées par les Parties

Par les demandeurs (Maîtres J.C. DMITROFF et Romain BLANDIN) :

1. Etat descriptif de division / règlement de copropriété du 13/02/2013
2. Rectificatif à l'état descriptif de division / règlement de copropriété du 03/12/2015
3. Procès-verbal de constat en date du 28/07/2015
4. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à AKERYS PROMOTION du 25/06/2015
5. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à AKERYS PROMOTION du 20/07/2015
6. Ordonnance de référé du TGI de ROUEN du 23/06/2016
7. Courrier de la Cie MMA à la Sté CITYA BELVIA du 12/10/2016
8. Courrier de la Sté SARETEC à la Sté CITYA BELVIA du 08/11/2016
9. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à la Cie MMA du 20/12/2016
10. Courrier de la Sté SARETEC à la Sté CITYA BELVIA du 11/01/2017
11. Procès-verbal de constat du 18/11/2019
12. Conclusions de la Sté AKERIS PROMOTION déposées au cours de la procédure initiée au cours de l'année 2016
13. K BIS de la Sté EDELIS, anciennement dénommée AKERIS PROMOTION
14. Notice descriptive sommaire – Résidence ECLAT de VERT
15. Rapport Photographique en date du 21/11/2022 sur les infiltrations en sous-sol
16. Devis du Cabinet SAMY-ROPERS en date du 26/01/2023
17. Devis de la Société SEINETANCH en date du 18/11/2022
18. Devis de la Société HUBERT en date du 17/11/2022
19. Devis de la Société DUVERE-BEAUVAIS en date du 03/11/2022
20. Dossier technique de la Société TOLLENS
21. Devis de la Société DURAND & FILS en date du 17/11/2022
22. Courrier du Conseil du SDC à Mr Yvon SERRES, Expert, en date du 16/11/2022
23. Vidéo des infiltrations affectant le parking en sous-sol
24. Mail de Monsieur SAMY ROPERS en date du 03 Mai 2024
25. Cahier des clauses administratives particulières des travaux de reprise
26. Cahier des clauses techniques particulières des travaux de reprise
27. Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
28. Reportage photographique
29. Plans des balcons
30. Plans des façades (2 plans)
31. Plans AO des bâtiments A et B de la résidence (5 plans)
32. Document de synthèse des offres
33. Devis NICOLETTA NORMANDIE
34. Devis RAVET
35. Devis MIROITERIE UNIVERRE
36. Devis SEINETANCH

Par les défendeurs :

- **Sté EDELIS** – (Maître DE FRANCESCHI – Cabinet TRAJAN) :

PIECE 1 : CCTP lot n°3 Etanchéité

PIECE 2 : Courrier d'EDELIS à l'attention d'ARCHITHEOS en date du 12 septembre 2023

PIECE 3 : Récépissé de courrier

PIECE 4 : Extrait du site info greffe

PIECE 5 : Courriel d'EDELIS à l'attention de l'Office Notarial du Boulevard des Belges en date du 16 octobre 2023

PIECE 6 : Courriel de l'Office Notarial des Belges à l'attention d'EDELIS en date du 16 octobre 2023

PIECE 7 : Plan sous-sol

PIECE 8 : Plan de masse et parking aérien

PIECE 9 : Plans des bâtiments A, B et C

- **M. Bruno LIOREL** – (Maître HUMMEL-DESANGLOIS) :

1. Mission QUALICONSLT

2. Contrat de prestation M. Bruno FOLLET

3. Attestation SMABTP pour M. Bruno FOLLET

4. Procès-verbal de réunion de chantier du 19 février 2015

5. Plan d'assainissement et d'altimétrie

- **Sté T2C** – (Maître ETCHEVERRY)

1. Nomenclature de balcons

2. Plan coupe AA

3. Plan coupe BB

4. Plan coupe CC

2.2.2. Liste de nos accredits

Réunion n°1 du 11 mai 2021

Réunion n°2 du 18 mars 2022

Les feuilles de présence émargées par les personnes présentes à chacune des réunions sont détaillées et reproduites dans les notes aux parties qui seront annexées au rapport.

2.2.3 Liste des Dires reçus

Pour les demandeurs : **Maîtres DMITROFF et BLANDIN (DPR)**

- Dire n°2 du 17 mars 2022
- Dire n°3 du 14 novembre 2022
- Courrier à l'expert du 16 novembre 2022
- Dire n°4 du 31 janvier 2023
- Courrier à l'expert du 02 juin 2023
- Dire n°5 du 08 août 2023
- Dire n°6 du 27 juin 2024

Par les défendeurs :

Pour EDELIS: **Maître DE FRANCESCHI (TRAJAN)**

- Dire n°1 du 15 juin 2023
- Dire n°2 du 15 septembre 2023
- Dire n°3 du 29 septembre 2023

Pour T2C : **Maître ETCHEVERRY (DAMC)**

- Lettre à expert du 10 février 2021

- Lettre à expert valant dire n°2 du 22 mars 2022

Pour M. Bruno LIOREL : **Maître HUMMEL-DESANGLOIS (BONIFACE-DAKIN & Associés)**

- Dire n°1 du 14 septembre 2021

3. Les Griefs

Les griefs sont numérotés de 1 à 5, l'Expert demande aux Conseils des Parties d'utiliser cette même numérotation dans leurs Dires récapitulatifs :

1. Infiltrations et fissures affectant le parking souterrain,
2. Infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons,
3. Désordres affectant les fixations des couvertines sur acrotères,
4. Désordres affectant les plaques de protection d'étanchéité en toiture terrasse,
5. Présence d'une station de relevage des eaux usées,
6. Dénivelé entre le niveau des dalles de balcons et le sol fini des appartements.

3.1. Grief n°1 : Infiltrations et fissures affectant le parking souterrain

3.1.1. Constats

En me rendant dans le parking enterré, au sous-sol de la copropriété, on me désigne une série de désordres visuels au niveau des sorties d'évacuation PVC de plomberie (photos 1.1 à 1.3). On me précise qu'il s'agit d'anciennes fuites mais que les ouvrages ne fuient plus.



1.1



1.2



1.3

On me montre ensuite des traces coulures de terre ou d'oxydation fereuse sur les murs (photos 1.4, 1.5 et 1.6), en m'expliquant qu'elles correspondent à d'anciennes infiltrations.

A ma question de savoir si ces infiltrations se produisaient toujours, même par intermittence, on me répond par la négative.

Le représentant de l'entreprise T2C m'explique que ces infiltrations ont eu lieu durant la phase de chantier et qu'elles ont été traitées au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Elles provenaient de défauts d'étanchéité du revêtement du parking aérien.

Cette déclaration est cohérente avec les conclusions de l'expert SARETEC (M. DEWERDT) dans son rapport établi dans le cadre d'un recours à l'assurance D.O. en 2016.



1.4



1.5



1.6

Je constate également quelques autres défauts visuels au plafond comme au sol, comme un éclat de béton avec fers apparents (photo 1.7), une trace d'infiltration avec efflorescence de sel sur le béton (photo 1.8), et une fissuration du dallage malgré les traits de scie réalisés à proximité (photo 1.9). On peut suivre cette micro-fissure du béton sur plusieurs mètres.



1.7



1.8



1.9

Puis, à la sortie du parking souterrain par la porte basculante, j'observe une fissuration relativement importante de l'enduit monocouche à l'angle du mur (photo 1.10).

Il s'agit-là d'un désordre qui ne fait pas partie précisément des griefs des demandeurs contenus dans les documents joints à l'assignation, mais s'agissant d'une fissuration impactant le parking souterrain, on peut considérer qu'elle concerne malgré tout mes opérations.

Je constate que la fissure de l'enduit part depuis l'extérieur, au ras du mur de soutènement des terres, vers l'intérieur. Le trumeau en béton armé est assez fin (moins de 50 cm) et la descente de charge à cet endroit doit être relativement importante. Le trumeau a donc dû subir une pression du mur de soutènement, et la contrainte infligée a fait céder l'enduit monocouche. D'ailleurs l'éclat d'enduit cède à la simple pression de ma main, et un fragment d'enduit se détache de son support (photos 1.11 et 1.12).



1.10



1.11



1.12

3.1.2. Qualification

- a. Les traces des anciennes infiltrations (photos 1.1 à 1.6) peuvent être considérées comme des désordres de nature esthétique.
- b. L'éclat de béton en sous-face du plancher, à ce stade, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage (photo 1.7), mais s'il n'était pas traité par un rebouchage ad hoc, il existerait un risque d'aggravation pouvant être intrinsèquement dommageable à la pérennité de l'ouvrage.
- c. La fissuration au plafond du sous-sol assortie d'efflorescences blanches (photo 1.8) semble stabilisée et son origine est devenue inactive. Ce grief est donc devenu aujourd'hui un désordre de nature exclusivement esthétique.
- d. Les fissures visibles sur le dallage du sol du parking souterrain sont consécutives d'un simple phénomène de retrait du béton (photo 1.9). Il s'agit donc d'un désordre de nature strictement esthétique et qui ne nécessite pas d'action spécifique pour y remédier.
- e. Enfin, l'éclat d'enduit monocouche constaté à l'extérieur de l'entrée du parking, (photos 1.10 à 1.12) est de nature décennale dès lors que l'étanchéité du mur est rompue au niveau de l'éclat.

3.1.3. Causalité – Imputabilité

- a. Les causes exactes de ces anciennes infiltrations sont inconnues, mais on peut tout de même penser qu'il s'agissait d'une mauvaise gestion des eaux de ruissellement durant le chantier.
- a. Un éclat de béton est le plus souvent dû à un défaut de mise en œuvre. L'imputabilité de ce léger désordre incombe nécessairement à l'entreprise de gros-œuvre, la Sté T2C.
- b. Sans objet.
- c. Sans objet.
- d. S'agissant d'un défaut de fractionnement entre le mur de soutènement et le mur extérieur du sous-sol, une partie de l'imputabilité de ce désordre peut être

attribuée à l'entreprise de gros-œuvre T2C (70%), et compte-tenu de l'épaisseur anormalement élevée de l'enduit monocouche constatée après la chute de l'éclat (entre 25 et 30mm), il est justifié d'imputer l'autre partie du désordre à l'entreprise qui a réalisé l'enduit monocouche (AC CONSTRUCTION) à hauteur de 30%.

3.1.4. Reprise du désordre n°1

- a. Réaliser un nettoyage des surfaces souillées par les anciennes infiltrations.
- b. Il convient de réaliser une passivation des fers apparents et de reboucher l'éclat à la résine.
- c. Sans objet.
- d. Sans objet.
- e. Il convient de rétablir un fractionnement suffisant entre le mur de soutènement et de reprendre l'enduit monocouche du panneau, tout en réalisant un joint creux à la jonction des deux murs.

Pour ce dernier désordre, il faut rappeler que ce sinistre peut parfaitement être traité et pris en charge par l'assureur D.O. si une déclaration est faite selon les formes prévues, par le syndic de la copropriété CENTURY 21 HARMONY.

3.2. Grief n°2 : Infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons

3.2.1. Constats

Je commence mes constatations depuis le parking extérieur central de la résidence.

En examinant les façades des deux bâtiments A et B qui constitue la copropriété, j'observe de nombreux défauts d'aspect (photos 2.1 à 2.9), notamment au niveau des nez de dalles et des acrotères de balcons (photos 2.4 à 2.8).



2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



2.7



2.8



2.9

Je note que les désordres visuels reposent sur deux familles de problèmes :

- 1- Des décollements de peinture par écaillage et cloquage,
- 2- Des taches sombres sur l'enduit monocouche relatives à des coulures à la jonction avec les acrotères de balcons.

Je constate également que les nez d'acrotères des balcons ne comportent ni de couvertines ni de pente (sur les photos 2.5, 2.6 et 2.7 on aperçoit nettement les pieds de garde-corps qui reposent à plat sur le dessus de l'acrotère). Mais ce point technique méritera que je l'examine de plus près, depuis l'un des balcons, lors d'un prochain accédit.

La photo 2.7 illustre probablement un défaut d'étanchéité au niveau de la traversée de la pissette. On remarque le boursoufflement de la peinture à proximité de cet ouvrage, ce qui indique l'humidité récurrente qui doit imbibier cette partie de l'élément en béton armé, et par voie de conséquence, décoller la peinture.

On remarque aussi un éclat de béton en sous-face du balcon (flèche rouge).

Lors de mon second accédit (du 18 mars 2022) je complète mon examen des balcons, en me rendant directement dessus.



2.10



2.11



2.12



2.13



2.14



2.15



2.16

Cela me permet de faire quelques constatations générales :

- L'état du bas des parois extérieures (qui sont des éléments en béton armé formant saillie par rapport au nu de la façade – voir photos 2.17 et 2.18), est dégradé. La peinture s'écaille et j'observe également des zones où la peinture a disparu (photos 2.4 et 2.5).
- Le sol est couvert par des dalles sur plots à joints creux (photos 2.10 et 2.11).
- Le dessus d'acrotère est en béton brut et est dépourvu de protection mécanique - photo 2.19).
- En outre, ce dessus d'acrotère ne présente aucune pente (photo 2.13).
- Les platines de fixation des garde-corps sont directement vissées sur le béton (photos 2.14 et 2.15).
- La barbacane (ou pissette) est située au ras du sol brut du balcon et présente un diamètre de Ø40mm (photo 2.16). Je constate des débris de construction qui obstruent légèrement la barbacane et qui, ainsi, ralentissent l'écoulement des eaux de pluie.

Ce sont ces anomalies constructives qui, assurément, génèrent les désordres visuels constatés depuis l'extérieur (photos 2.17 et 2.18).



2.17



2.18



2.19

3.2.2. Qualification

Il ne s'agit pas seulement de désordres visuels. En effet, comme je l'ai déjà précisé, un élément horizontal en béton brut qui n'est pas protégé mécaniquement finit par se déliter. C'est déjà le cas de certaines surfaces de balcons où j'ai relevé des éclats (flèche photo 2.7). Un ouvrage en béton brut n'est pas réputé étanche. Dans le cas de balcons en saillie des façades, il était nécessaire non pas de les étancher comme une toiture-terrasse, mais au moins de les hydrofuger ou de les protéger mécaniquement.

Le défaut d'hydrofugation des bétons entraîne de facto une altération du matériau qui éclate, faisant apparaître les fers d'armatures - armatures qui se dégradent à leur tour sous les effets de la corrosion.

La garantie décennale des constructeurs est engagée sur ce genre de désordres, puisque cela constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

3.2.3. Causalité – Imputabilité

Les effets conjugués de l'absence de pente des dessus d'acrotères et de l'absence de couvertines les protégeant, le mode de fixation des garde-corps (platines fixées directement dans le béton), les jonctions planchers des balcons / murs latéraux laissées sans drainage ni protection hydrofuge, ainsi que les traversées d'acrotères des barbacanes sans véritable étanchéité périphérique, contribuent tous à l'apparition des désordres.

Il est évident qu'une peinture appliquée sur un support qui prend l'eau ne peut que se dégrader.

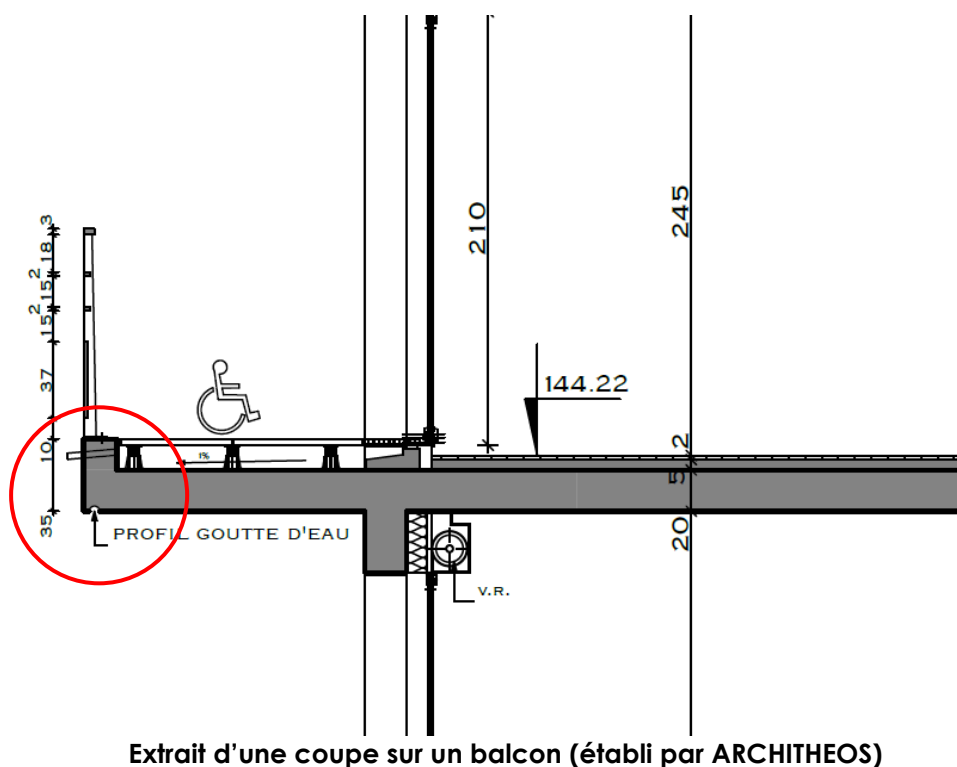
Si l'origine des désordres est assez évidente, leur imputabilité est plus délicate à établir.

En effet, les documents versés au débat ne concernent que la phase d'études et aucune pièce relative à la phase d'exécution n'a été produite, malgré mes demandes.

Cela ne me permet donc pas d'émettre un avis éclairé sur les imputabilités de ces désordres.

Les documents versés sont issus de l'étude réalisée par le cabinet ARCHITHEOS en phase conception. Ce sont en particulier des plans de coupe et un extrait du CCTP du lot ETANCHEITE.

J'y ai relevé une double omission : L'absence de protection des têtes d'acrotères...



On constate en effet que le dessus d'acrotère est prévu sans pente pour faciliter la pose du garde-corps, et qu'il n'est pas coiffé d'une couvertine.

Par ailleurs, sur cet extrait du CCTP du lot ETANCHEITE on peut lire ceci :

ECLAT DE VERRE MONT SAINT AIGNAN
2 RUE DES DEUX BOIS 76130 MONT SAINT AIGNAN
CONSTRUCTION DE 88 LOGEMENTS
CCTP LOT N°03 ETANCHEITE

II.5 COUVERTINES

Fourniture et mise en place compris toutes sujétions de pose et fixations, de couvertines en aluminium laqué
LOCALISATION :
Toutes têtes de murs, acrotères et garde-corps recevant un enduit de finition

II.6 REVETEMENTS SOLS SUR LOGGIAS

Dalles sur plots en gravillons lavés standards type MARLUX de 0,50 x 0,50 x 0,05 d'épaisseur en béton Gravillonné (coloris au choix du maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage sur présentation d'échantillon) posées sur plots répondant aux prescriptions du DTU 43.1. La hauteur des plots permet de positionner les dalles au niveau supérieur de la tête des relevés. La surface de base doit être telle que la pression transmise soit au plus égale à 0 ; 50 kg/cm² (charge d'exploitation 500 kg/cm²). Les dalles doivent être de classes D2 ou D3 selon le cahier des charges des dalles en béton posées sur plots (FIB janvier 1984), et au cahier des charges du CERIB de septembre 1984.

Le présent lot devra la découpe des dalles au droit des descentes

Compris callebotis au droit des portes- fenêtres suivant détail des documents graphiques du maître d'œuvre

Il est précisé dans le CCTP du lot ETANCHEITE que seules les têtes de murs et d'acrotères recevant un « **enduit de finition** » seraient protégées par une couvertine. Or, il était prévu dans le projet architectural que les surfaces de ces volumes de balcons soient revêtues non pas d'un enduit épais mais uniquement de deux à trois couches de peinture (Lot PEINTURE).

Au vu de ces deux éléments, il apparaît donc assez clairement qu'en phase ETUDES, le cabinet ARCHITHEOS n'avait pas prévu d'ouvrage de protection des bétons bruts des balcons : Ni couvertine, ni hydrofugation. A ce titre l'imputabilité originelle des désordres incombe à ARCHITHEOS.

Néanmoins, il est important de souligner que les plans PRO établis pour la phase de DCE (dossier de consultation des entreprises) sont établis à l'échelle 1/50^e et qu'ils n'ont absolument pas valeur de plans d'exécution – plans d'EXE qui relèvent exclusivement de la responsabilité des entreprises et du maître d'œuvre ayant la mission VISA.

Le cabinet ARCHITHEOS n'ayant pas réalisé la phase DET (Direction de l'Exécution des Travaux), il serait inéquitable de lui imputer à 100% cette impasse technique, alors que les intervenants qui ont suivi n'ont pas du tout relevé cette omission.

Il est constant qu'un architecte qui a la possibilité d'assurer la mission DET à la suite de ses études, peut parfaitement rectifier une erreur ou pallier une omission, en phase chantier.

Il revenait donc à la maîtrise d'œuvre d'exécution de faire poser ces couvertines, ou bien de les remplacer par tout autre ouvrage concourant à l'étanchéité des dessus d'acrotères, comme par exemple la mise en œuvre d'un S.E.L. (système d'étanchéité liquide).

Sur ce dernier point, je précise qu'on ne sait rien non plus sur la façon dont s'est déroulée la passation des marchés, ni même à quelle date.

En m'appuyant sur le seul document contractuel versé au débat, qui est le contrat de sous-traitance de la mission de maîtrise d'œuvre entre M. LIOREL et M. FOLLET (voir document reproduit ci-dessous – pièce n°2 de Maître HUMMEL-DESANGLOIS), il y est mentionné les pièces contractuelles : CCAP, CCTP, Plans Architecte et Planning d'exécution. Les marchés de travaux n'y apparaissent pas.

On pourrait alors en déduire qu'ils n'étaient pas encore conclus, mais ce serait incohérent avec l'établissement du planning d'exécution qui ne peut se faire sans l'avis des entreprises retenues, ou bien encore la date de ce contrat de sous-traitance, postérieure de 6 mois à l'ouverture du chantier.

En effet, ce contrat est daté du 29 juin 2013 alors que la DOC (déclaration d'ouverture de chantier) a été fixée au 17 décembre 2012.

Or, on ne peut pas imaginer que le maître d'ouvrage déclare l'ouverture du chantier sans que les marchés de travaux ne soient signés.

Désignation des parties contractantes:

Entre

L'entreprise: Cabinet LIOREL, 86 Bld Siegfried 76130 Mont Saint Aignan
Forme juridique: EI
N° Siret: 442 243 010 00034 APE 742C
Représentée par: Bruno LIOREL
En qualité de: Chef d'entreprise

ET

L'entreprise: Bruno Follet
Forme juridique: Profession Libérale
N° Siret: 524 757 358 00014 APE 7490A
Représentée par: Bruno Follet
En qualité de: Chef d'entreprise



Objet du contrat:

Les prestations faisant l'objet du présent contrat sont définies comme suit: (rayer la mention inutile)

Mission OPC
Mission Maîtrise d'œuvre partielle
Mission Maîtrise d'œuvre totale

OUI
OUI
NON

Maître de l'ouvrage: AKERYS
Nom du chantier: Résidence ECLAT DE VERT
Lieu d'exécution: Mont St Aignan

Pièces contractuelles:

CCAP
CCTP tous lots
Plans Architectes
Planning d'exécution

Par ailleurs, ce contrat de sous-traitance pose d'autres problèmes de nature juridique. La mission de maîtrise d'œuvre confiée à Monsieur FOLLET par Monsieur LIOREL est bien trop imprécise et incomplète.

Outre la mission d'OPC, l'objet du contrat comporte la seule mention « **mission de maîtrise d'œuvre partielle** », sans indiquer les éléments de mission qui sont inclus.

Or, une mission de maîtrise d'œuvre est composée de nombreux éléments de mission qui tous sont cadrés par la loi MOP, et qui sont utilisés également dans le cadre de marchés privés.

Après les études réalisées par ARCHITHEOS, c'est-à-dire jusqu'au DCE (dossier de consultation des entreprises qui inclut le PCG et le CCTP) qui concourt à la réalisation de l'appel d'offres par le maître d'ouvrage, les éléments normés de mission de maîtrise d'œuvre sont les suivants :

- MDT (Mise au point des marchés de travaux)
- VISA (visa des études et plans d'exécution établis par les entreprises)
- DET (direction de l'exécution des marchés de travaux)
- AOR (assistance aux opérations de réception)
- DOE (dossier des ouvrages exécutés)

Compte tenu des éléments versés, il n'est pas possible de déterminer les éléments de mission qui ont été confiés à Monsieur FOLLET. Ces imprécisions doivent être portées au débit de Monsieur LIOREL, en charge de la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution initiale.

La mission VISA permet en effet au maître d'œuvre d'exécution de pointer des manques ou des omissions dans la réalisation qualitative des ouvrages.

Puis, en cours de travaux, le même maître d'œuvre doit s'apercevoir des éventuelles omissions commises en amont, et au titre de son devoir de conseil, il doit proposer au maître d'ouvrage un avenant de travaux supplémentaires pour y pallier.

Dans le cas des balcons et loggias, Monsieur FOLLET qui était probablement déjà en charge de la maîtrise d'œuvre au moment de la pose des garde-corps et des dalles sur plots, aurait dû pointer cette absence de toute protection des bétons bruts tant au niveau des dalles, des barbacanes que des dessus d'acrotères. Il aurait dû également demander au lot Gros-œuvre de réaliser une pente sur ces têtes d'acrotères.

Ces manquements sont donc totalement imputables à la maîtrise d'œuvre d'exécution.

Il reste donc des points en suspens : Qui a réalisé la mission MDT ? Qui a réalisé la mission VISA ? A partir de quel stade de l'avancement des travaux (DET), Monsieur FOLLET est-il intervenu ?

L'organisation de cette opération semble très confuse et brouillonne. Les pièces versées sont rares et peu éclairantes. On ne connaît pas précisément les missions confiées à chacune des entités, ni même le tuilage qui a pu s'opérer entre ARCHITHEOS, M. LIOREL et M. FOLLET.

Mais au vu de la date du contrat de sous-traitance, il semble très peu probable que Monsieur FOLLET ait pu participer à la mise au point des marchés de travaux.

Sans la production de ces documents contractuels et des dates d'intervention de chacun, il est difficile d'imputer une omission, une négligence ou bien une erreur d'appréciation au sujet de cette partie d'ouvrage des balcons.

Si les parties ne produisaient pas l'intégralité des documents contractuels de maîtrise d'œuvre avant la clôture de mes opérations, je serais contraint de considérer que ce manque de transparence est délibéré. Je laisserais alors le juge éventuellement saisi sur le fond de trancher cette question de l'imputabilité de désordres dont la détermination juridique est volontairement cachée.

Il revenait également à l'entreprise en charge du lot ETANCHEITE (LB ETANCHEITE) de réaliser ses ouvrages, conformément au CCTP, notamment au niveau des barbacanes et des joints de gros-œuvre (cf. extrait du CCTP ci-dessous).

II.7 BARBACANES

Platine en plomb doux de 25/10^{ème} épaisseur ou métal à coins arrondis de dimensions définies conformément au DTU. Sujétions pour angle et pli pour relevés. Renfort par bitume armé de type 40 collé à l'EAC.

Moignons soudés de 0,070 de diamètre minimum réalisé en cuivre de 25/10^{ème} épaisseur, de longueur calculée pour dépasser de 0,15 le nu extérieur de l'acrotère et à l'extrémité coupée en sifflet et matée sur le fourreau mis en place par le corps d'état gros-œuvre.

LOCALISATION :

Sur l'ensemble des loggias pour évacuation des EP à raison de deux évacuations par loggias

II.8 Ouvrages divers

Au titre des travaux d'étanchéité des différentes terrasses seront dû et exécutés par le présent lot les ouvrages divers décrits ci-après

PROTECTION DES RETOMBÉES D'ETANCHEITE :

En retombées, la protection est assurée par un enduit de ciment armé d'un grillage de 0.03 épaisseur minimum ou par des éléments préfabriqués auto stables

DISPOSITIF D'ETANCHEITE AU DROIT DES JOINTS DE GROS ŒUVRE

L'étanchéité du joint peut également être obtenue par le couronnement d'une costière formant bandeau à larmier

PROTECTION DES TRAVERSEES DIVERSES

Sur toitures accessibles, inaccessibles et terrasses jardin, les diverses traversées seront protégées ou incluses dans les souches(canalisations) ou dans les dés en béton

Or, j'ai constaté ceci :



2.20



2.21

La photo 2.20 montre l'absence de tout dispositif d'étanchéité des joints de gros-œuvre comme stipulé dans le CCTP (cf. extrait ci-dessus), ce qui génère le désordre visible sur la photo 2.18.

La photo 2.21 illustre quant à elle l'absence de platine en plomb et de tube cuivre soudé. Seul le tube PVC posé par le lot Gros-œuvre fait office de barbacane. En outre, je n'en compte qu'un seul par loggia alors que le CCTP en préconisait deux.

Néanmoins, le fait d'étancher la seule barbacane, ne répond pas à l'exigence technique d'hydrofugation des bétons bruts des loggias, que ce soit les sols, les remontées et les têtes d'acrotères. La porosité naturelle du béton ne peut qu'entraîner ce type de désordres.

En synthèse de ce chapitre sur l'imputabilité de ce grief n°2, il convient de retenir les implications provisoires suivantes :

- ARCHITHEOS pour 20%, en raison de l'omission commise en phase d'études,
- Messieurs Bruno LIOREL et Bruno FOLLET pour 60% de façon conjointe et solidaire, en attendant des éléments plus précis sur les missions de chacun,
- LB ETANCHEITE pour 20%, en raison du non-respect du CCTP (*sauf à démontrer que ces prestations lui aient été enlevées de son marché de travaux*).

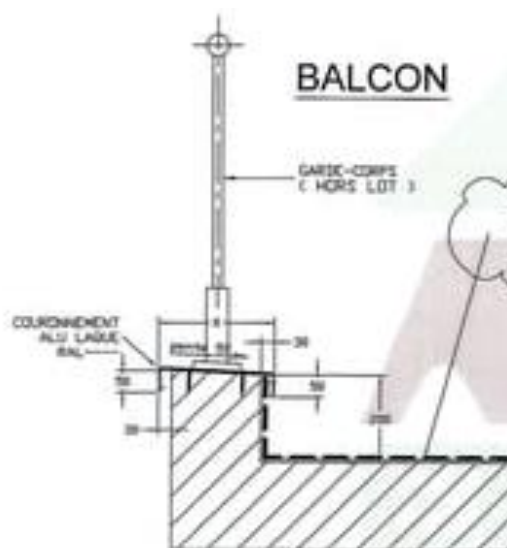
3.2.4. Reprise du grief n°2

Il convient de remédier à ces désordres en réalisant divers travaux de réparation, à savoir :

- Poser des couvertines sur le dessus des acrotères de balcons pour stopper ce processus de délitement,
- Etancher les barbacanes et les joints du gros-œuvre au niveau des murs,
- Hydrofuger les surfaces brutes de béton des loggias. L'application d'un SEL serait parfaitement adaptée.

Une fois ces travaux correctifs réalisés, il conviendra de refaire la peinture murale des façades en béton, pour éliminer tous les défauts de cloquages et d'écaillages consécutifs des malfaçons et de l'absence d'hydrofugation des surfaces brutes des loggias.

Le schéma ci-dessous illustre une des solutions techniques qui pourrait être mise en œuvre.



Pour procéder à ces travaux de remise en état, le syndicat des copropriétaires a confié une étude au cabinet d'architecture SAMY-ROPERS, qui a proposé 2 solutions techniques pour remédier aux désordres.

Une première solution consisterait à rétablir les ouvrages d'étanchéité et à réaliser un SEL sur le sol des loggias, en déposant puis reposant les garde-corps. Cette solution coûterait 239 339 € TTC, honoraires de maîtrise d'œuvre inclus.

Une autre solution, validée par les fournisseurs de produits, consiste en la même chose mais sans la dépose et repose des garde-corps qui constitue un poste de dépense élevé (près de 80 k€).

L'appel d'offres a permis d'obtenir plusieurs propositions d'entreprises synthétisées dans **les pièces 24, 32 et 34** de Maître BLANDIN.

Concernant le Désordre ou Grief n°2, il apparaît que le montant de l'entreprise RAVET est celui qui présente le plus de pertinence. Il s'élève à 142 610 € TTC, auquel il convient d'ajouter un prorata d'honoraires d'architecte évalué à 7,2% par le cabinet SAMY-ROPER, soit 10 768 €. Le tout s'élevant donc à **152 878 € TTC** (TVA de 10%).

3.3. Grief n°3 : Désordres affectant les fixations des couvertines sur acrotères

3.3.1. Constats

Je n'ai relevé aucune anomalie constructive de pose ou de fixation, sur les couvertines des acrotères, en périphérie de la toiture-terrasse.

Ce grief n°3 n'est donc pas matérialisé.

3.4. Grief n°4 : Désordres affectant les plaques isolantes en toiture-terrasse

3.4.1. Constats

J'accède au toit-terrasse par l'échelle prévue pour la maintenance, depuis le palier du dernier niveau.



4.1



4.2





4.5



4.6

En découvrant les murs d'acrotères en terrasse, je note qu'il en existe des hauts formant garde-corps (photos 4.1 et 4.2), et des bas qui sont de simples relevés pour l'étanchéité (photos 4.1 et 4.4).

Les acrotères bas, bien entendu, n'ont pas lieu d'être isolés sur leur face interne. En revanche, les murs hauts formant garde-corps doivent l'être.

Je relève l'existence de panneaux composites, décoratifs et isolants, en périphérie intérieure de la toiture-terrasse. L'isolant est constitué de polystyrène graphité. Son épaisseur est 60mm (photos 4.5 et 4.6).

Je constate effectivement que quelques panneaux se sont décollés et sont tombés au sol (photos 4.2, 4.3 et 4.5).

Ce sont 4 ou 5 panneaux tout au plus qui sont concernés par ce phénomène de décollement de leur support en béton.

3.4.2. Qualification

Dès lors que ces panneaux isolants qui assurent également l'étanchéité de la face interne de la paroi se sont détachés de leur support, la barrière étanche est rompue et le caractère « décennal » du désordre est établi.

3.4.3. Causalité – Imputabilité

Les panneaux isolants ont été collés sur leur support en béton à l'aide de plots de ciment-colle qu'on aperçoit très distinctement sur les panneaux décollés (photo 4.2). Il s'agit donc d'un défaut d'encollage, soit par insuffisance du nombre de plots, soit par un manque de préparation du support.

Quoi qu'il en soit, l'imputabilité du désordre incombe totalement à l'entreprise en charge de la pose des panneaux.

D'après l'extrait du CCTP du lot ETANCHEITE reproduit ci-après (§ II.3.1) , il s'agit bien d'une prestation due et réalisée par l'entreprise LB ETANCHEITE.

II.3 ÉTANCHEITE DES TERRASSES INACCESSIBLES

II.3.1 Pare-vapeur et isolation

Composés de :

- 1 couche d'E.I.F
- 1 Chape bitume armé 40 soudé
- 1 isolation thermique de 0.16 cm épaisseur minimum de polyuréthane ($R_u : 5.00 \text{ M}^2 \text{ c/w}$) suivant étude thermique de conception, **COMPRIS REMONTÉE POUR ISOLATION DES RELEVÉS ET ÉPAISSEUR ACROTÈRES**

3.4.4. Reprise du désordre

Le coût de la réparation pour recoller les panneaux détachés s'élève à 300 € HT, soit 360 € TTC d'après la ligne 2.5 du devis de l'entreprise RAVET (pièce 34).

3.5. Grief n°5 : Présence d'une station de relevage des eaux usées

3.5.1. Constats

Les représentants des copropriétaires me conduisent sur une parcelle privative pour me montrer la présence d'une station de relevage des eaux usées (photos 5.1 et 5.2), dont ils dénoncent l'incongruité à cet endroit et l'aspect non contractuel de cet équipement dont ils affirment qu'il n'était pas prévu initialement.



5.1



5.2

De fait, cette station de relevage est implantée sur la parcelle privative d'un des copropriétaires (lot 04). Sur la photo 5.1 on voit parfaitement le talus qui correspond au dénivelé qui existe entre le niveau naturel de ce jardin et celui de la rue, au-dessous de laquelle passe probablement le réseau collectif d'assainissement.

Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un désordre. D'après l'exposé fait par les représentants du syndicat des copropriétaires, il s'agirait plutôt d'un litige d'ordre contractuel avec la SASU EDELIS et qui ne concernerait pas directement les « constructeurs » (maîtrise d'œuvre et entreprises).

Monsieur LIOREL a produit quelques documents, dont le plan de VRD qui a servi pour l'exécution des ouvrages. Ce document est intitulé « PLAN D'ASSAINISSEMENT ET D'ALTIMETRIE » (voir cartouche ci-après).

Echelle : 1/250

Maître d'ouvrage		AKERYS Promotion		2 Place de l'Equerre Bâtiment Cols • BP 00224 94 528 RUNGIS Cedex Tél : 01 45 12 83 81 Fax : 01 45 12 83 79	
Architecte		ARCHITHEOS		18, rue Théodore Fautou 75017 PARIS Tél : 01 42 27 69 93 Fax : 01 42 27 63 60	
Bureau d'études V.R.D.		 DEVELOPEMENT BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES		ZI de la gare Route de St Pierre sur Dives 14370 MOULT Tél : 02 31 23 70 06 Fax : 02 31 23 70 83	
Plan de référence	INDEXE	MODIFICATIONS			DATE
ESQ		Première diffusion			11/01/12
AVP	A				
PRO	B				
DCE	C				
	D				
MAR	E				
VISA	F				

Janvier 2012



J'en ai entouré quelques-uns en rouge pour montrer toute la cohérence technique du dispositif :

- Le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment A est situé à 133.24,
- Le niveau du sous-sol est à 130.49,
- Les fils d'eau des regards situés en amont de la station de relevage sont respectivement à 131.18 et 130.86,
- Le poste de relèvement est caractérisé par une entrée à 130.80 et une sortie à 132.60,
- Le fil d'eau de la boîte de branchement situé en limite du domaine public est de 131.66.

J'en déduis qu'il existe une différence d'altimétrie de l'ordre de **0.86 m** entre le regard situé en amont de la station et celui situé sur le trottoir du domaine public.

Je confirme donc que sans cet équipement, il n'était pas possible de raccorder les eaux pluviales et les eaux usées dans le réseau collectif d'assainissement.

Discussion sur l'éventuelle possibilité de raccorder le réseau des EU et des EP en gravitaire :

C'est ainsi que la partie demanderesse m'interroge sur l'éventuelle possibilité technique de se raccorder en gravitaire au réseau collectif d'assainissement.

En me référant à nouveau au plan versé au débat par Monsieur LIOREL (déjà reproduit ci-dessus), je lis les côtes de niveaux suivantes :

- Niveau NGF du fil d'eau à la sortie du bâtiment A : **130.86**
- Niveau NGF du plancher du sous-sol du bâtiment A : **130.49**
- Niveau NGF du fil d'eau de la boîte de raccordement du bâtiment C située en limite de propriété : **132.50**
- Niveau NGF du fil d'eau du regard situé sur la chaussée au droit du bâtiment C : **131.51**

De ces valeurs qui résultent de la simple lecture des plans d'architecte ARCHITHEOS, il est aisé de constater l'impossibilité technique d'un raccordement en gravitaire d'une évacuation (boîte de branchement) qui se situe 2m plus haut que le niveau du sous-sol, et 1m plus haut que le fil d'eau du regard positionné au milieu de la chaussée au droit du bâtiment C, qui lui, est implanté en aval du bâtiment A.

Il est sans doute important de souligner que sur ces plans qui datent de janvier 2012, il est bien envisagé la pose d'un poste de relèvement.

Il découle de cet élément que c'est bien suite à une contrainte technique que ce poste de relèvement a été mis en œuvre et non pas en raison d'une recherche d'économie de la maîtrise d'ouvrage.

3.5.2. Qualification

Concernant l'aspect contractuel, je ne disposais pas d'éléments qui me permettaient d'évaluer une éventuelle non-conformité.

La SASU EDELIS a été invitée dès le début de mes opérations à produire le document qui tracerait la servitude liée à cet équipement pour le lot 04.

Force est de constater qu'aucun document ne m'a été transmis, ni sur OPALEXE, ni par voie de dire.

J'en déduis donc que les conséquences juridiques de cette contrainte technique connue dès les études de conception générale, n'ont pas été régularisées entre le promoteur et l'acquéreur du lot 04, par l'ajout d'un avenant concernant cette servitude.

Il s'agit donc bien d'une non-conformité contractuelle, non pas vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, mais uniquement vis-à-vis du propriétaire du lot 04, qui pourrait seul faire valoir un éventuel préjudice.

3.5.3. Causalité – Imputabilité

Au vu de ce qui est exposé précédemment, l'imputabilité de cette non-conformité contractuelle incombe au seul promoteur AKERYS PROMOTION (EDELIS) qui n'a pas matérialisé contractuellement cette contrainte technique en une servitude attachée au lot 04.

3.5.4. Reprise du désordre

S'agissant d'un grief de nature strictement juridique, il n'y pas de reprise à envisager. Seule une indemnisation du propriétaire du lot 04 pourrait être retenue par le juge saisi sur le fond.

Pour cela encore faudrait-il que ce dernier soit partie à la cause.

3.6. Grief n°6 : Dénivelé entre le niveau des dalles de balcons et le sol fini des appartements

Ce grief n'étant pas très bien défini dans la requête de la partie demanderesse, je suis contraint de limiter l'examen de ce sujet au seul cas de figure qui m'a été soumis lors de mes deux accédits.

3.6.1. Constats

Lors de ma visite du seul logement auquel j'ai pu accéder, j'ai constaté les éléments suivants :



6.1

Il existe bien un dénivelé d'environ 6 à 7cm entre l'intérieur du logement et le niveau des dalles sur plots posées sur le sol du balcon.

Or, le texte réglementaire sur l'accessibilité des PMR qui est applicable depuis 2008 (donc à la date du dépôt de la demande de permis de construire de l'opération), et avant qu'il ne soit modifié dans **l'Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs**, prévoit que lorsqu'un

Le fait de devoir réaliser des calculs de résistance, sans désordre apparent et sans même avoir vérifié ceux qui ont été faits à l'origine de l'immeuble, ne relève pas d'une expertise judiciaire mais d'une démarche d'audit technique auquel je ne peux m'associer.
Les doutes émis par un copropriétaire ancien professionnel à la retraite, spécialiste en structure de la construction, ne sauraient suffire à alléguer un désordre.

En conséquence de quoi cette demande ne saurait avoir de suite dans la présente procédure.

3.8. Synthèse - Tableau synoptique des désordre matériels -

Griefs	Pages	Nature	Imputabilité	Coût reprise
n°1 a)	16 à 18	Problème de nature esthétique	-	0 €
n°1 b)	16 à 18	Désordre de nature décennale	Sté T2C	Non Chiffré
n°1 c)	16 à 18	Problème de nature esthétique	-	0 €
n°1 d)	16 à 18	Problème de nature esthétique	-	0 €
n°1 e)	16 à 18	Désordre de nature décennale	Sté T2C 70% AC Construct° 30%	Non chiffré mais indemnisable par la DO
n°2	19 à 29	Désordre de nature décennale	ARCHITHEOS 20% LIOREL + FOLLET 60% LB Etanchéité 20%	152 878 €
n°3	29	Sans objet	-	0 €
n°4	29 à 31	Désordre de nature décennale	LB Etanchéité 100%	360 €
n°5	31 à 34	Sans objet	-	0 €
n°6	34 à 35	Sans objet	-	0 €

ATTENTION ! Le tableau synoptique ci-dessus ne comprend pas en compte pas les réparations des désordres n° 1 b) et e), que j'estime à moins de 3000 € TTC.

4. Les Griefs immatériels

4.1. Préjudices liés aux Griefs

On peut distinguer 2 types de préjudices immatériels liés aux désordres et aux griefs :

- Les préjudices de jouissance des copropriétaires ;
- Les préjudices liés à la servitude du lot 04 (présence non-contractuelle d'une station de relevage à usage collectif sur la parcelle privative).

4.1.1 Le trouble de jouissance

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT n'a pas formulé de réclamation sur un éventuel trouble de jouissance.

4.1.2 Le coût des mesures conservatoires

Lors de mon accédit du 18 mars 2022, j'ai conseillé au syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT de procéder aux réparations des panneaux isolants décollés sur les murs d'acrotères de la toiture-terrasse, et ce pour le compte de qui il appartiendra, afin d'éviter une aggravation des désordres.

Je n'ai pas eu la confirmation que cette mesure conservatoire a bien été prise par la partie demanderesse.

4.2. Préjudice lié aux réparations des Griefs

Les préjudices consécutifs des travaux de réparations consistent principalement dans la mise en place d'échafaudages sur les façades de l'immeuble, et à l'éventuelle neutralisation de places de stationnement durant les travaux.

4.3 Préjudice moral des demandeurs

Le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT n'a pas formulé de demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi.

5. Réponses aux Dires des parties

Réponse au Dire n°6 du 27 juin 2024 de Maître BLANDIN

J'ai bien pris note de l'intégralité des études réalisées par le cabinet SAMY-ROPER pour encadrer les mesures réparatoires tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Le présent pré-rapport valide bien entendu ces propositions techniques puisqu'elles correspondent parfaitement à mes préconisations expertales.

La Solution n°2 est effectivement la plus pertinente, que ce soit sur le plan technique que sur le plan économique. C'est celle que j'ai retenue dans le cadre de cette note de synthèse valant pré-rapport.

Concernant la mise en cause de la Sté ARCHITHEOS, j'ai effectivement pointé dans les pièces qui ont été versées au débat contradictoire par plusieurs parties défenderesses (EDELIS et T2C), l'absence de couvertines ou de protection du béton des têtes d'acrotères des loggias et balcons, sur les plans et le CCTP établis par ARCHITHEOS.

J'ai estimé à 20% le niveau d'implication de l'architecte de conception dans l'apparition des désordres, considérant que la maîtrise d'œuvre d'exécution avait une part d'imputation nettement supérieure, pour ne pas avoir réagi à cette omission de l'architecte et conseillé le maître d'ouvrage de compléter les ouvrages.

En effet, en me basant sur mon expérience d'architecte, il est nettement plus facile de s'apercevoir d'une omission ou d'une erreur commise lors des études quand on assure également la direction des travaux, que de la relever lors d'une relecture du dossier de consultation.

Il était évident pour l'entité qui a suivi les travaux, que laisser les têtes d'acrotères dépourvues de protection et y fixer des platines de garde-corps, allait forcément générer des désordres.

Par ailleurs, comme je l'ai exposé plus haut, l'entité de maîtrise d'œuvre qui a assuré la mission VISA, aurait également pu relever cette omission, à la lecture des documents d'exécution de l'entreprise LB ETANCHEITE.

En outre, le fait que la Sté LB ETANCHEITE n'ait pas exécuté de façon complète ses ouvrages d'étanchéité sur les balcons et les loggias n'aurait pas dû non plus échapper au maître d'œuvre.

Enfin, n'ayant pas obtenu tous les documents nécessaires à l'instruction de ces désordres, notamment le CCTP du lot PEINTURE et les contrats et marchés respectifs de chacun des intervenants, il m'est difficile d'exclure la possibilité qu'ARCHITHEOS avait prévu au lot PEINTURE, par exemple, un système d'étanchéité liquide (SEL) sur les sols de loggias et les têtes d'acrotères, et que ces prestations n'ont finalement pas été réalisées comme celles qui concernent les barbacanes et les joints de gros-œuvre, pourtant bien décrits dans le CCTP établi par l'architecte.

En conséquence de quoi, je ne peux évidemment pas m'opposer à la mise en cause tardive du cabinet d'architectes ARCHITHEOS, tout en considérant que son implication dans l'apparition des désordres n'est pas prépondérante, et qu'il existe encore beaucoup de zones d'ombre dans le montage de cette opération, notamment au niveau des éléments de mission de maîtrise d'œuvre.

En synthèse, s'il devait y avoir une extension de la mission à d'autres parties, il conviendrait que je puisse obtenir auparavant les documents suivants :

- Le contrat de l'architecte ARCHITHEOS et l'étendue de sa mission
- Le contrat de M. Bruno LIOREL et l'étendue de sa mission
- Le contrat complet de QUALICONSLT
- Le rapport initial de contrôle technique
- Le rapport final de contrôle technique
- Le CCTP du lot PEINTURE
- Le marché de travaux de l'entreprise LB ETANCHEITE
- Le marché de travaux de l'entreprise HUBERT

6. Avis de l'Expert

A l'exception du Grief n°2 qui a des conséquences importantes en matière de réparation des désordres subis, les autres griefs ne sont plus d'actualité ou bien revêtent un caractère mineur, tant au niveau des dommages que de leur impact.

Le Grief n°2 qui concerne des dégradations tant de la peinture que des façades en béton en raison d'une erreur de conception de l'architecte conjuguée à des négligences de la maîtrise d'œuvre d'exécution et de l'entreprise du lot Etanchéité, comporte des incertitudes pour évaluer le niveau d'implication des différents acteurs de la maîtrise d'œuvre. En effet, pas moins de 3 entités différentes ont assuré la fonction de maîtrise d'œuvre hors études de STRUCTURE et de VRD, assurées respectivement par le BET SICRE et SODEREF. On ne sait rien non plus sur la maîtrise d'œuvre des lots techniques FLUIDES et THERMIQUE.

Et la répartition des éléments de mission de ces 3 entités n'a pas été versée au débat, rendant impossible une détermination exacte de leur implication respective dans l'acte de construire.

Quant au contrôleur technique, la SAS QUALICONSLT, ne disposant ni de son Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) ni de son rapport final (RFCT), je ne peux me prononcer sur son éventuelle implication dans l'apparition des désordres. La pièce n°1 de Maître HUMMEL-DESANGLOIS, intervenant dans les intérêts de M. Bruno LIOREL, est très sommaire, puisqu'elle est limitée à une seule page du RFCT (page 4/8) datée du 20/12/2016. On peut y lire que la mission de QUALICONSLT contenait l'élément LP (Solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables), mais rien de plus. La mise en cause de QUALICONSLT ne contenait donc, factuellement, aucun élément permettant d'apprécier les éventuels manquements du contrôleur technique. Force est de constater qu'en toute fin de mes opérations, je n'en dispose pas davantage.

Bien que le syndic d'origine (le cabinet CYTIA BELVIA) ait été rendu destinataire d'un exemplaire du DOE (pièce EDELIS n°5), il est dommage qu'aucun document n'ait ensuite été transmis à l'actuel syndic, CENTURY 21, perdant ainsi les principaux documents qui auraient été utiles à mes opérations d'expertise.

7. Calendrier de la phase finale des opérations d'expertise

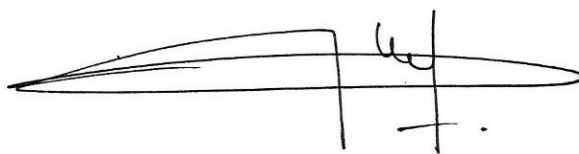
Le présent pré-rapport est déposé ce jour sur OPALEXE, à l'intention des parties.

Disons que les parties disposent de 6 semaines à compter de cette date, soit **avant le 17 septembre 2024 à 19H00**, pour faire leurs observations sous forme de dires récapitulatifs, étant entendu que ces derniers ne devront reprendre que des éléments auxquels je n'aurais pas déjà répondu et de nature strictement technique. Seuls les dires déposés sur OPALEXE seront retenus. Je ne tiendrai pas compte des éventuels dires transmis par mail au-delà du délai imparti, afin de respecter le principe du contradictoire.

Puis, en l'absence de nouvelle mise en cause, je serai en capacité de déposer mon rapport avant **le 30 septembre 2024**.

A Rouen, le 06 août 2024

Yvon SERRES

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end, and a vertical line intersecting it near the middle. There are some additional scribbles and a small dot below the vertical line.

8. Annexes

Les documents annexes seront uniquement joints au rapport final.